Ref. Ares(2024)1979168 - 14/03/2024

A LA COMISIÓN EUROPEA

ASUNTO: Aportaciones a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al bienestar de perros y gatos y a su trazabilidad

La Asociación Protectora de Animales en La Rioja APARIOJA es una asociación sin ánimo de lucro que opera principalmente en La Rioja (España), inscrita en el Registro autonómico de asociaciones con el número 657, que cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Sus fines y objetivos son entre otros lograr el máximo de protección y de bienestar para los animales, y fomentar los valores de empatía, respeto, convivencia y no violencia entre los animales humanos y no humanos. Para lograrlo, mantiene varios refugios de animales abandonados proporcionándoles cuidados y una vida digna fomentando su adopción, también desarrolla el programa “Infancia sin violencia” en centros educativos de toda La Rioja. Mantiene convenios con más de 30 ONG realizando un programa de voluntariado con los animales para personas con discapacidad y problemas de integración social. Trabaja también para el desarrollo de nuevas leyes y mejorar las actualmente vigentes en lo que respecta al bienestar y protección animal.

De acuerdo con nuestros fines, en el plazo concedido para efectuar propuestas a la consulta pública sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad, APARIOJA presenta las siguientes argumentaciones:

PREVIAS

Consideramos extremadamente importante y necesario que exista un marco legislativo común en la UE, que establezca unos principios mínimos de bienestar de los gatos y los perros para todos los Estados miembros. Desde nuestra asociación queremos mostrar nuestro apoyo a la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad.

Si queremos mostrar nuestro total rechazo a excluir a los operadores que solo tengan un número reducido de animales, por el potencial riesgo de que esto genere prácticas fraudulentas en relación con la cría y venta de perros y gatos, al poder fraccionar estos negocios para evadir las exigencias legales. Existen pequeños establecimientos, tanto de cría como de venta, que tienen a los perros y gatos en condiciones deplorables. Asimismo, dejar estos establecimientos fuera de la norma generará una desprotección para las personas que compren animales criados en estos establecimientos, además se podrían generar riesgos de salud pública. Es por estas razones, que resulta indispensable que todos los operadores se encuentren dentro de la norma, aunque en pequeños aspectos, que no tengan que ver con el bienestar o trazabilidad de los animales, se manifiesten condiciones más laxas.

Es imprescindible abordar el control de la cría y mantenimiento de perros utilizados por el sector cinegético en España, ya que es la principal causa de abandono que satura los refugios y perreras en España, siendo necesario enviarlos a otros países europeos, Finlandia, Dinamarca y Alemania principalmente, para salvarles la vida. Estos perros destinados para fines cinegéticos se mantienen en zulos y búnkeres en condiciones deplorables, lo que termina con graves problemas de comportamiento e incluso sanitarios.

La caza con galgos, perros de rehalas, etc. conlleva una cría masiva de perros para efectuar el "descarte de cachorros", seleccionar los que consideran aptos y desechar el resto. Esta actividad alberga también una importante economía sumergida.

El Gobierno español ha aprobado recientemente una ley de bienestar animal que excluye a estos perros utilizados por el sector cinegético. Esto agrava aún más el problema, ya que favorece el tráfico ilícito y las prácticas fraudulentas en relación con la venta o cesión de estos perros. El 70% de los perros abandonados que se recogen son perros utilizados para la caza. Casi la totalidad de los procedimientos judiciales y administrativos por maltrato de perros, son perros utilizados para la caza y guarda de ganado. Todos estos perros han sido excluidos de la ley nacional de bienestar animal en España.

La cría y cesión de estos perros no se realiza desde refugios para animales, tampoco por criadores comerciales, sino que se realiza por particulares, esto genera un problema añadido para llevar a cabo la trazabilidad, control e inspecciones sanitarias. Esta actividad presenta, por tanto, un riesgo para la salud pública en la Unión, no podemos olvidar que los perros utilizados en la caza están en contacto directo con especies silvestres y esto puede dar lugar diferentes enfermedades. En España habido un importante incremento de casos de enfermedad de Aujeszky en perros de caza.

Por tanto, es necesario que se incluya en este Reglamento el control de la cría por particulares mediante un registro de criadores de animales, en especial de la especie canina.

APORTACIONES

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN: Se referencian exclusivamente los artículos objeto de modificación o en su caso, los adicionados.

PRIMERA. – Propuesta de modificación de los puntos 4 ,11, 13, 21 y 28 y adición de dos nuevos puntos, 30 y 31, relativo a las *"Definiciones".*

DONDE DICE:

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

4. «mantenimiento»: cualquier actividad durante la cual se retenga o se manipule a un animal en un establecimiento;

11. «establecimientos»: establecimientos de cría, refugios para animales y tiendas de mascotas;

13. «tiendas de mascotas»: cualquier local o estructura en la que se mantengan perros y gatos para su venta como animales de compañía, sin que hayan nacido allí;

21. «alojamiento»: instalaciones o espacio al aire libre delimitado en establecimientos en los que se crían perros o gatos;

28. «animal de compañía»: perro o gato destinado mantenerse en un hogar para la compañía y el disfrute privados;

TEXTO PROPUESTO:

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

4. «mantenimiento»: cualquier actividad durante la cual se mantenga o se manipule a un animal en un espacio, recinto, estructura o establecimiento;

11. «establecimientos»: establecimientos de cría, refugios para animales, espacio, recinto, estructura y tiendas de animales de compañía.

13. «tiendas de animales de compañía»: cualquier local o estructura en la que se mantengan perros y gatos para su venta como animales de compañía, sin que hayan nacido allí;

21. «alojamiento»: instalaciones o espacio al aire libre delimitado en establecimientos en los que se mantienen o se crían perros o gatos;

28. «animal de compañía»: Todo animal que el ser humano tenga o pueda tener con fines primordiales de ocio y compañía y que no tenga por objeto su consumo.

30. «Eutanasia»: La muerte provocada a un animal, mediante intervención veterinaria por métodos no crueles e indoloros, para evitarle un sufrimiento inútil como consecuencia de un padecimiento físico continuado e irreversible.

31. «Sacrificio»: Muerte provocada a un animal por cuestiones ajenas a su bienestar, que no conlleva evitar un sufrimiento inútil, mediante intervención veterinaria con métodos no crueles e indoloros.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Punto 4,11 y 21: Es necesario ampliar la definición.

Punto 13: Por coherencia con el articulado, proponemos cambiar mascotas por animales de compañía. Asimismo, la denominación de mascota proviene del término francés Mascotte, cuyo significado es amuleto. Es un término utilitarista que cosifica a aquellos animales con los que convivimos convirtiéndolos en un mero objeto.

Punto 28: Los animales de compañía no siempre se mantienen dentro del hogar, sino que pueden estar en el jardín o finca.

Punto 30 y 31: Es necesario establecer la definición de sacrificio y eutanasia para hacer una clara diferencia entre una y otra, y así dar un mayor entendimiento cuando se habla de provocarle la muerte a un animal con el objetivo de evitarle un sufrimiento inútil.

SEGUNDA. – Propuesta de supresión del art. 4 del capítulo II.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Existen pequeños establecimientos, tanto de cría como de venta, que tienen a los perros y gatos en condiciones deplorables y no estarían sujetos ni siquiera a las más básicas normas sobre la cría y mantenimiento y venta de perros y gatos.

TERCERA. - Propuesta de modificación del art.5, relativo a los *"Principios generales del bienestar."*

DONDE DICE:

a) Los perros y los gatos deberán recibir agua y alimentos de una calidad y en una cantidad que les permitan estar bien alimentados e hidratados.

b) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno físico de buena calidad, que les resulte cómodo, especialmente en lo referente al espacio, la temperatura y la facilidad de movimiento.

d) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno que les permita tener un comportamiento social que no sea nocivo, un comportamiento específico de cada especie, así como una relación positiva con los seres humanos.

TEXTO PROPUESTO:

a) Los perros y los gatos deberán recibir agua limpia y potable, además de una alimentación equilibrada y de calidad, en una cantidad que les permita estar bien alimentados e hidratados.

b) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno físico adecuado a sus características *y* de buena calidad, que les resulte cómodo, especialmente en lo referente al espacio, la temperatura adecuada y la facilidad de movimiento.

d) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno que les permita tener un comportamiento social que no sea nocivo, permitiendo expresar conductas normales propias de la especie, un comportamiento específico a su etología, así como una relación positiva con los seres humanos.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Es necesario especificar que el agua debe ser limpia y potable además una alimentación equilibrada, para establecer las condiciones más básicas de cuidado de la salud y el bienestar de estos animales.

El entorno debe ser el adecuado, ya que en nada tiene que ver la etología y necesidades de un gato, frente a las de un perro.

CUARTA. – Propuesta de modificación del art.6.3 relativa a los *"Requisitos generales del bienestar de los perros y los gatos".*

DONDE DICE:

El presente apartado no impedirá la selección y cría de perros o gatos braquicéfalos, siempre que los programas de selección o cría reduzcan al mínimo las consecuencias negativas para el bienestar de los rasgos de la braquicefalia

TEXTO PROPUESTO:

Para evitar la proliferación de la cría de perros y gatos braquicéfalos, se prohibirá la selección y cría de gatos braquicéfalos de nivel severo, así como la de perros con una longitud de hocico más corta que un tercio de su cráneo.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

La cría de gatos y perros braquicéfalos es poco ética, ya que produce anomalías que atentan contra el bienestar animal, por lo que se hace necesaria la prohibición de las deformaciones más extremas.

Muchas razas de este tipo presentan problema grave de salud, todo tipo de enfermedades respiratorias, infecciones en la piel o traumatismos oculares, problemas graves en su columna vertebral y diferentes tipos de parálisis, así como problemas en el tracto digestivo, entre otras. A esto se le debe sumar que, en la mayoría de los casos, sus dueños no son informados sobre sus problemas crónicos cuando son adquiridos.

La braquicefalia afecta a la calidad de vida de estos animales y pueden comprometer su vida.

QUINTA. – Propuesta de modificación del art.9. 2 relativo a "*Competencias en materia de bienestar animal de los cuidadores de animales".*

DONDE DICE:

2. Las competencias a las que se refiere el apartado 1 podrán adquirirse mediante educación, formación o experiencia profesional. Se documentarán la educación, la formación o la experiencia profesional correspondientes.

TEXTO PROPUESTO:

2. Las competencias a las que se refiere el apartado 1 podrán adquirirse mediante educación y formación. Se documentarán la educación y la formación profesional correspondientes.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Establecer que las competencias podrán adquirirse mediante experiencia profesional es una condición extremadamente ambigua.

SEXTA. - Propuesta de modificación del art. 10 relativo a "*Visitas veterinarias para el bienestar animal"*

DONDE DICE:

1. Los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios deberán:

a) garantizar que los establecimientos bajo su responsabilidad reciban, al menos una vez al año, la visita de un veterinario, para que este asesore al operador o a la persona física o jurídica responsable del refugio sobre las medidas que deban adoptarse a efectos de hacer frente a cualquier factor de riesgo para el bienestar animal;

b) registrar los resultados de la visita del veterinario contemplada en la letra a) y sus medidas de seguimiento y conservar dichos registros durante al menos seis años; estos registros se pondrán a disposición de las autoridades competentes a petición de estas.

2. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 23 que completen el presente artículo, a fin de establecer los criterios mínimos que deben evaluarse durante las visitas relacionadas con el bienestar de los animales.

TEXTO PROPUESTO:

1. Los operadores y las personas físicas o jurídicas responsables de los refugios deberán:

a) Disponer de un veterinario responsable, que será quien garantizará el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y del bienestar de los animales, así como de su identificación. Este veterinario llevará un registro que se mantendrá actualizado mensualmente y estará a disposición para su inspección por la autoridad competente.

b) Los establecimientos deberán estar sometidos al control de los servicios veterinarios oficiales dependientes de la administración pública, y recibirán al menos una vez al año la visita de un veterinario adscrito a la función pública.

c) Registrar los resultados del veterinario contemplada en la letra a) y sus medidas de seguimiento y conservar dichos registros durante al menos seis años; estos registros se pondrán a disposición de las autoridades competentes a petición de estas.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Es necesario que se establezca la obligatoriedad de que todos los establecimientos cuenten con un veterinario responsable para la supervisión y control de los animales a fin de garantizar la atención que necesiten.

Es imprescindible que los todos los establecimientos donde se mantenga animales reciban, al menos, una inspección por año por parte de la administración para garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente.

SÉPTIMA. - Propuesta de modificación del art 13.2 y de adición del apartado f) en el punto 3, relativo a la *"Salud".*

DONDE DICE:

c) solo un veterinario pueda sacrificar a un perro o un gato;

TEXTO PROPUESTO:

c) solo un veterinario colegiado pueda sacrificar o eutanasiar a un perro o un gato;

f) Los perros y gatos que dejen de ser utilizados para la reproducción, deberán ser cedidos previa esterilización.

OCTAVA. - Propuesta de modificación del art 16 relativa a la "Autorización de establecimientos de cría".

DONDE DICE:

Autorización de establecimientos de cría

1. A partir del [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], los operadores deberán obtener de la autoridad competente la autorización debida de su establecimiento de cría antes de poder vender perros y gatos nacidos en él.

2. La autoridad competente concederá un certificado de autorización a los establecimientos de cría siempre que se haya confirmado en una inspección previa in situ que el establecimiento cumple los requisitos del presente Reglamento.

3. Las autoridades competentes mantendrán una lista de los establecimientos de cría autorizados y la pondrán a disposición del público.

TEXTO PROPUESTO:

Autorización de establecimientos de cría y venta

1. A partir del [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], los operadores deberán obtener de la autoridad competente la autorización debida de su establecimiento de cría y/o venta antes de poder criar o vender perros y gatos nacidos en él.

2. La autoridad competente concederá un certificado de autorización a los establecimientos de cría y/o venta, siempre que se haya confirmado en una inspección previa in situ que el establecimiento cumple los requisitos del presente Reglamento.

3. Las autoridades competentes mantendrán una lista de los establecimientos de cría y/o venta autorizados y la pondrán a disposición del público.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Existen establecimientos que se dedican solo a la cría, otros solo a la venta y algunos a las dos cosas, por lo que debe quedar claro que se habla de todos estos establecimientos.

NOVENA. - Propuesta de modificación del art 17.1, “Identificación y registro de perros y gatos”.

DONDE DICE:

[…] Los operadores de establecimientos se ocuparán de que los perros y los gatos nacidos en sus establecimientos estén marcados para su identificación antes de la fecha de su suministro en la Unión o, a más tardar, en un plazo de tres meses a partir del nacimiento del animal. Un veterinario se encargará de la implantación del transpondedor, o bien la implantación tendrá lugar bajo la responsabilidad de un veterinario.

TEXTO PROPUESTO:

[…] Los operadores de establecimientos se ocuparán de que los perros y los gatos nacidos en sus establecimientos estén marcados para su identificación antes de la fecha de su suministro en la Unión o, a más tardar, en un plazo máximo de dos meses a partir del nacimiento del animal. Un veterinario se encargará de la implantación del

transpondedor, o bien la implantación tendrá lugar bajo la responsabilidad de un veterinario.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

La identificación de los animales es esencial para su trazabilidad y esta debe ser implantada cuanto antes, para que quede constancia de la existencia del animal y sus circunstancias, incluidas las cuestiones sanitarias, y destino. Establecer 3 meses como tiempo máximo es excesivo ya que en estos casos no podrá garantizarse la trazabilidad de un número muy significativo de animales.

ANEXOS

DÉCIMA. - Propuesta de modificación del ANEXO I, Requisitos aplicables a los establecimientos.

DONDE DICE:

1. Alimentación

1.1. El operador aplicará las frecuencias de alimentación siguientes:

a) se alimentará a los perros y los gatos adultos dos veces al día;

d) se alimentará a las crías de gato de menos de doce semanas de edad un mínimo de cuatro veces al día.

1.2. Todos los cachorros de perro o las crías de gato recién nacidos se alimentarán con el calostro de sus madres durante los dos primeros días de su vida.

1.5. El destete se llevará a cabo con la introducción gradual de alimentos sólidos, en un proceso no inferior a siete días, y no se completará antes de las seis semanas de edad en el caso tanto de los cachorros de perro como de las crías de gato.

TEXTO PROPUESTO:

1. Alimentación

1.1. El operador aplicará las frecuencias de alimentación siguientes:

a) se alimentará a los perros adultos dos veces al día y los gatos adultos como mínimo tres veces al día.

1.2. A todos los cachorros recién nacidos de la camada de perro y gato se les asegurará su alimentación con el calostro de sus madres desde el momento de su nacimiento y proseguirán con su lactancia materna hasta el destete natural.

1.5. El destete se llevará a cabo con la introducción gradual de alimento sólido, la introducción de este alimento en los perros y gatos se realizará entre las 3 y 4 semanas de edad, siguiendo un procedimiento marcado por el veterinario, no se completará antes de las siete semanas de edad.

1.6. Las gatas y perras tendrán todos los cuidados en la gestación y postparto para garantizar su salud y bienestar, así como para que no padezcan carencia de calcio en la lactancia.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Las necesidades nutricionales de los perros y los gatos no son iguales. Lo ideal es que los gatos hagan varias comidas pequeñas al día, ya que y tienen un requerimiento proteico mucho mayor que la mayoría de mamíferos. Los gatos cuentan con estómagos diseñados para tolerar y digerir pequeñas cantidades de comida, razón por la cual se alimentan varias veces al día con porciones reducidas.

Los cachorros de perro y gato recién nacidos deben tomar todo el calostro que generen sus madres, así como garantizar esta lactancia durante las primeras 8 semanas de vida para garantizar la crianza de gatitos sanos, tamaño y velocidad de desarrollo adecuado.

UNDÉCIMA. - Propuesta de modificación del punto 2.3.1 relativo a “Espacios disponibles”.

Es necesario hacer una observación, existe una errata al establecerse que se refiere el artículo 11, apartado 5, ya que este artículo no regula los espacios, se refiere a la “Alimentación y suministro de agua”, ni tiene apartado 5. Lo relacionado con el alojamiento se encuentra en el artículo 12 y el apartado 5 de este artículo solo hace referencia a los felinos. Esto genera una profunda dificultad para descifrar a qué alojamiento se refiere, ya que también se recogen las tiendas.

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, lo admita como propuestas de mejora o modificación de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad.

Fdo.:

Carmen Faulín Martínez

Presidenta de la asociación **APARIOJA**